

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9696/2552

นายฉลอง แซ่เลี้ยว
นายพงศกร แซ่เลี้ยว ในฐานะทนาย
โดยธรรม
ของนายเลี้ยวเจียน แซ่เลี้ยว กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1374

การฟ้องคดีเพื่อปลดเปลื้องการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1374 โจทก์ผู้ครอบครองที่ดินพิพาทจะต้องถูกรับรองโดยการแย่งการครอบครองที่ดินพิพาทจากฝ่ายจำเลย การที่ฝ่ายจำเลยเพียงแต่ไปขอออกโฉนดที่ดินพิพาทยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการรับรองการครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์ที่โจทก์จะต้องฟ้องขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินภายใน 1 ปี นับแต่วันออกโฉนดที่ดิน

โจทก์ฟ้องว่า นายเลี้ยวพัด กับนายเลี้ยวเจียน เป็นบุตรของนายเลี้ยวถ้ำกับนางหลี่เปี่ยงหรือลีเปี่ยง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 นางหลี่เปี่ยงประสงค์จะยกที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ตามใบแจ้งการครอบครองเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 58 ไร่ 31.1 ตารางวา ให้แก่บุตรทั้งสองคนละครึ่ง โดยให้นายเลี้ยวพัดได้สิทธิครอบครองที่ดินทางด้านทิศตะวันออก ส่วนนายเลี้ยวเจียนได้สิทธิครอบครองที่ดินทางด้านทิศตะวันตก แต่เนื่องจาก

กนายเลี้ยวพัคเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน นางหลี่เปียงจึงจดทะเบียนยกที่ดินให้มี
ชื่อนายเลี้ยวเจียนแต่เพียงผู้เดียว จากนั้นทั้งนายเลี้ยวพัคและนายเลี้ยวเจียนต่างก็
ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินส่วนของตนคิดเป็นเนื้อที่ประมาณคนละ 25 ไร่ แยก
เป็นส่วนสัดโดยสงบเปิดเผยตั้งแต่เดือนกันยายน 2520 เป็นต้นมา ต่อมาปี 2523
นายเลี้ยวพัคบิดาโจทก์ได้ยกที่ดินส่วนของนายเลี้ยวพัคให้แก่โจทก์ จากนั้นโจทก์เข้า
ครอบครองทำประโยชน์ด้วยการปลูกสวนยางพาราเต็มพื้นที่ โจทก์เจรจาขอให้นาย
เลี้ยวเจียนแบ่งแยกที่ดินส่วนที่โจทก์มีสิทธิครอบครองให้แก่โจทก์ แต่นายเลี้ยวเจียน
ขอผัดผ่อนเรื่อยมา ต่อมานายเลี้ยวเจียนได้นำที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3) ดังกล่าว ไปขอออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 84453 ถึง 84454
ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา และ
เนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา ตามลำดับ โดยมีนายเลี้ยวเจียนเป็นผู้มีชื่อในโฉนด
ที่ดินทั้งสองแปลงทับที่ดินส่วนที่โจทก์ครอบครองทำประโยชน์โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายและไม่สุจริต เมื่อโจทก์ทราบจึงเจรจาให้นายเลี้ยวเจียนแบ่งแยกที่ดินตามที่
ต่างฝ่ายต่างครอบครองทำประโยชน์อยู่ให้ถูกต้อง แต่นายเลี้ยวเจียนเพิกเฉยจน
กระทั่งถึงแก่ความตายเมื่อต้นเดือนมกราคม 2545 โจทก์จึงมอบให้ทนายความมี
หนังสือบอกกล่าวไปยังจำเลยทั้งเจ็ดในฐานะทายาทโดยธรรมของนายเลี้ยวเจียน ให้
ไปดำเนินการแบ่งแยกที่ดินส่วนที่โจทก์มีสิทธิครอบครองให้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้ง
เจ็ดเพิกเฉย ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 84453 และ 84454 ตำบลพะตง อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและเพิกถอนชื่อนายเลี้ยวเจียนออกจากทะเบียนโฉนดที่ดิน
ดังกล่าว

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 และที่ 6 ให้การว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 นายหลี่
เปียงหรือ ลีเปียง ได้จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอหาดใหญ่ ยกที่ดินตาม
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ตามใบแจ้งการครอบครอง เลขที่ 99 หมู่ที่ 3
ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 58 ไร่ 31 ตารางวาเศษ ให้แก่นาย

เลี้ยวเจียน บิดาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 แต่เพียงผู้เดียว ไม่เคยแสดงเจตนา หรือแจ้งต่อนายเลี้ยวเจียนว่ายกที่ดินให้แก่ นายเลี้ยวเจียนกับนายเลี้ยวพัศบิดาโจทก์ คนละครึ่งแต่อย่างใด หลังจากได้รับการยกให้ แล้วนายเลี้ยวเจียนได้ครอบครองทำ ประโยชน์ด้วยการปลูกยางพาราเต็มพื้นที่ โดยไม่เคยแสดงเจตนาสละการครอบครอง แต่ได้แบ่งปันพื้นที่ให้พี่น้องทำกินเท่านั้น นายเลี้ยวเจียนเป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ใน นามของตนเองตลอดมา ต่อมาปี 2539 นายเลี้ยวเจียนยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงาน ที่ดินจังหวัดสงขลาเพื่อออกโฉนดที่ดินโดยเปิดเผย และนำเจ้าพนักงานที่ดินออก สำนวนพื้นที่เพื่อรังวัดที่ดิน ซึ่งโจทก์และบิดาโจทก์ก็รับรู้มิได้โต้แย้งหรือคัดค้านจนเจ้า พนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให้แก่ นายเลี้ยวเจียน และก่อนนายเลี้ยวเจียนจะถึงแก่ ความตายได้ทำพินัยกรรมแยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ นางสาวนิตยา จำเลยที่ 1 และที่ 2 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์และนายเลี้ยวพัศบิดาโจทก์ไม่เคยเข้าครอบครอง หรือทำประโยชน์หรือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 7 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 84453 และ 84454 ตำบลพะ ตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา และเนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา ตามลำดับ ซึ่งมีชื่อนายเลี้ยวเจียน เป็นเจ้าของ กับให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 20,000 บาท ให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนจำเลยที่ 7 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 7 ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 84453 และ 84454 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เฉพาะส่วนที่ทับที่ดินที่

โจทก์มีสิทธิครอบครองครึ่งหนึ่งทางด้านทิศตะวันออก ตามแผนที่ในสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 7 ส่วนที่ระบายด้วยสีเหลือง ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งกันในชั้นนี้ฟังได้ว่านางหลีเปี่ยงหรือลีเปี่ยง เป็นมารดาของนายเลี้ยวพัด และนายเลี้ยวเจียน โจทก์เป็นบุตรของนายเลี้ยวพัด จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 เป็นบุตรของนายเลี้ยวเจียนส่วนจำเลยที่ 7 เป็นบุตรของนายเลี้ยวพัดและเป็นบุตรบุญธรรมของนายเลี้ยวเจียนเดิมที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ตามใบแจ้งครอบครองเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลตะพง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามเอกสารหมายเลข 4 มีชื่อนางหลีเปี่ยง เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 นางหลีเปี่ยงจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่นายเลี้ยวเจียน ต่อมาปี 2538 นายเลี้ยวเจียนมอบอำนาจให้จำเลยที่ 7 ไปดำเนินการขอออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 84453 และ 84454 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา และ 39 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา ตามเอกสารหมายเลข 2 และ 3 หรือ 7 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 7 โจทก์ไม่อุทธรณ์ ส่วนจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ก็ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนั้น คดีสำหรับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 7 จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น สำหรับจำเลยที่ 2 ยื่นฎีกาล่วงเลยเวลาที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายไว้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ซึ่งจำเลยที่ 2 มิได้อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว คดีสำหรับจำเลยที่ 2 จึงเป็นยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 1 ในประการแรกว่า นางหลีเปี่ยงยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 84453 และ 84454 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา และ 39 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา ตาม

เอกสารหมายเลข 2 และ 3 หรือ จ.7 ซึ่งเป็นที่ดินพิพาทในคดีนี้ให้แก่นายเลี้ยวเงียน บิดาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 แต่เพียงผู้เดียวหรือไม่... ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นางหลี่ เปี่ยงยกที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เอกสารหมายเลข 4 ให้แก่นายเลี้ยวพั๊ดและนายเลี้ยวเงียนคนละครึ่ง โดยนายเลี้ยวพั๊ดได้ที่ดินทางด้าน ทิศตะวันออกเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ ตามสำเนาโฉนดที่ดินส่วนที่ระบายไว้ด้วยสี เหลืองเอกสารหมายเลข 7 ส่วนนายเลี้ยวเงียนได้ทางด้านทิศตะวันตกตามสำเนาโฉนด ที่ดินส่วนที่ไม่ได้ระบายสีเอกสารหมายเลข 7 หลังจากได้รับการยกให้นายเลี้ยวพั๊ดเข้า ทำประโยชน์โดยทำสวนยางพารา ต่อมาปี 2523 นายเลี้ยวพั๊ดยกที่ดินพิพาทโจทก์ หลังจากนั้นโจทก์เข้าครอบครองทำประโยชน์ทำสวนยางพารา โดยเจตนายึดถือเพื่อ ตนตลอดมาจนถึงปัจจุบัน การให้ที่ดินพิพาทระหว่างนางหลี่เปี่ยงกับนายเลี้ยวพั๊ดบิดา โจทก์ แม้ไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ สมบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 ก็ตาม แต่ที่ดินพิพาท เป็นที่ดินมือเปล่าที่มีเพียงหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เป็นหลักฐาน เจ้าของที่ดินจึงมีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น เมื่อนางหลี่เปี่ยงได้ส่งมอบการครอบ ครอบที่ดินพิพาทให้แก่นายเลี้ยวพั๊ดบิดาโจทก์ถือว่านางหลี่เปี่ยงได้สละการครอบ ครอบที่ดินพิพาทให้แก่นายเลี้ยวพั๊ดบิดาโจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์ มาตรา 1377, 1378 แล้ว เมื่อโจทก์ได้เข้าครอบครองโดยนายเลี้ยวพั๊ดบิดา โจทก์ยกให้ โจทก์ยอมได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1367 ตั้งแต่ปี 2523 การที่นายเลี้ยวเงียนบิดาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 นำที่ดินพิพาทส่วนที่โจทก์มีสิทธิครอบครองไปขออนุญาตเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 84453 และ 84454 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา และ 39 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา ตามเอกสารหมายเลข 2 และ 3 หรือ จ.7 โดยโจทก์ไม่ทราบเรื่องและนายเลี้ยวเงียนมิได้บอกให้โจทก์ทราบ ถึงกระนั้นโจทก์ก็ ยังคงครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมาจนถึงปัจจุบัน การที่นายเลี้ยวเงียนไปขออนุญาต

โฉนดที่ดินดังกล่าวโดยรวมเอาที่ดินพิพาทเข้าไปด้วยนั้น หาเป็นเหตุให้สิทธิครอบครองของโจทก์เหนือที่ดินพิพาทที่มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์เสียไปไม่ เมื่อในขณะที่ออกโฉนดที่ดินนายเลี้ยวเจียนไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทจึงเป็นการออกโฉนดที่ดินให้นายเลี้ยวเจียนโดยไม่ชอบ นายเลี้ยวเจียนจึงไม่ได้กรรมสิทธิในที่ดินพิพาทนายเลี้ยวเจียนย่อมไม่มีสิทธิที่จะนำที่ดินพิพาทไปทำนิติกรรมยกให้แก่ทายาทของตน ศาลจึงชอบที่จะสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทในส่วนที่ออกโดยไม่ถูกต้องได้ แม้นายเลี้ยวเจียนบิดาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 เป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิในที่ดินพิพาทโฉนดที่ดินเลขที่ 84453 และ 84454 ตามเอกสารหมายเลข 2 และ 3 หรือ จ.7 อันเป็นเอกสารสิทธิซึ่งเป็นเอกสารมหาชน ย่อมสันนิษฐานไว้ก่อนว่า นายเลี้ยวเจียนบิดาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 เป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายกล่าวอ้างสามารถนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายดังกล่าวได้ตามหน้าที่นำสืบของโจทก์ จึงนำพยานหลักฐานโจทก์มารับฟังให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีได้ ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า การขอออกโฉนดที่ดินของนายเลี้ยวเจียนบิดาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 เป็นไปโดยชอบ และนางหลี่เปี่ยงยกที่ดินพิพาทให้นายเลี้ยวเจียนบิดาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 เพียงผู้เดียวนั้น จึงฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาในประการต่อมา การที่นายเลี้ยวเจียนขอออกโฉนดที่ดินพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.7 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2539 ถือเป็นการรบกวนสิทธิครอบครอง โจทก์มิได้ฟ้องคดีเพื่อปลดเปลื้องการรบกวนการครอบครองที่ดินภายใน 1 ปี นับแต่วันออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเวลาที่ถูกรบกวนนั้น เห็นว่า การฟ้องคดีเพื่อปลดเปลื้องการรบกวนการครอบครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1374 นั้น โจทก์ผู้ครอบครองที่ดินพิพาทจะต้องถูกรบกวนโดยการแย่งการครอบครองที่ดินพิพาทจากฝ่ายจำเลย การที่นายเลี้ยวเจียนเพียงแต่ไปขอออกโฉนดที่ดินพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.7 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2539 นั้น ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการรบกวนการครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่

ขึ้น เช่นกัน ส่วนฎีกาประการอื่นของจำเลยที่ 1 ไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 8,000 บาท แทนโจทก์

(พิทยา ลัมสุวัฒน์-วีระวัฒน์ ปวรจารย์-เมทินี ชโลธร)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>